

1500557-21.2021.8.26.0019

Classe: Ação Penal - Procedimento Sumaríssimo

Assunto: Posse de Drogas para Consumo Pessoal

Magistrado: EUGENIO AUGUSTO CLEMENTI JUNIOR

Comarca: Americana

Foro: Foro de Americana

Vara: 2ª Vara Criminal

Data de Disponibilização: 30/06/2022

... e receberam uma informação acerca de tráfico de drogas no local, inclusive com as características do indivíduo. Em diligencia ao local, verificaram um indivíduo, com as mesmas características, o qual ao avistar a viatura colocou algo em sua boca. Em abordagem, e revista pessoal, com o réu localizaram duas porções de droga. E, em busca em local próximo, uma árvore, informado na ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA de Americana

Foro de Americana

2ª Vara Criminal

Avenida Brasil Sul, nº 2669, Americana-SP - cep 13468-390

Horário de Atendimento ao Público: das 13h00min às 17h00min

1500557-21.2021.8.26.0019 - lauda

SENTENÇA

Processo Digital nº:

1500557-21.2021.8.26.0019

Classe - Assunto:

Ação Penal - Procedimento Sumaríssimo - Posse de Drogas para Consumo Pessoal

Documento de Origem:

Termo Circunstanciado, Termo Circunstanciado, Termo Circunstanciado - 3017762/2021

- 03º D.P. AMERICANA, 16491436 - 03º D.P. AMERICANA, 16491443 - 03º D.P. AMERICANA

Autor:

Justiça Pública

Réu:

JOSÉ DOS REIS SILVA

Juiz(a) de Direito: Dr(a). EUGENIO AUGUSTO CLEMENTI JUNIOR

Vistos.

JOSÉ DOS REIS SILVA, qualificado nos autos, foi denunciado como incurso no artigo 28, "caput" da Lei 11.343/06, porque, na data e local descritos na denúncia, trazia consigo, para consumo pessoal, substância entorpecente a qual provoca dependência física e psíquica (duas pedras de crack, com massa líquida total de 0,3g), sem autorização e em desacordo com determinação legal ou regulamentar.

A denúncia de fls. 52, foi recebida em 25 de maio de 2022.

O réu foi citado (fls. 66) e deixou de comparecer ao interrogatório, tornando-se revel.

Por ocasião da audiência de instrução e julgamento, foi ouvida uma testemunha de acusação (fls. 75/76).

Em memoriais (fls. 84/86), o Doutor Promotor de Justiça, entendendo que estão suficientemente provadas a autoria e a materialidade do delito, requereu fosse a ação penal julgada procedente, com a conseqüente condenação do réu.

Ao manifestar-se, a Doutora Defensora (fls. 89/90) requereu a absolvição por falta de provas.

É, em síntese, o relatório.

DECIDO.

A denúncia descreve claramente os fatos e condutas imputadas, bem como o objeto da imputação.

No mérito, a ação penal é procedente.

A materialidade do delito se encontra comprovada pelo laudo de fls. 33/35.

A autoria é indubitosa.

Tanto na fase de investigação, quanto em Juízo, o guarda municipal, informou estavam em patrulhamento e receberam uma informação acerca de tráfico de drogas no local, inclusive com as características do indivíduo. Em diligência ao local, verificaram um indivíduo, com as mesmas características, o qual ao avistar a viatura colocou algo em sua boca. Em abordagem, e revista pessoal, com o réu localizaram duas porções de droga. E, em busca em local próximo, uma árvore, informado na denúncia, localizaram mais porções de substância entorpecente. Por fim, não visualizaram a conduta do réu, descrita na denúncia, de aproximar-se da árvore, e abaixar-se.

O réu nem sequer se dignou em comparecer em Juízo para dar sua versão dos fatos.

A conduta relativa ao porte de entorpecentes para o consumo pessoal é típica e antijurídica, não se vislumbrando violação a quaisquer princípios constitucionais.

Não é somente o uso propriamente que caracteriza o delito, mas igualmente a conduta precedente, ou seja, o porte ou o transporte da substância entorpecente para essa finalidade, sendo que o bem jurídico protegido é a saúde pública, a não apenas a saúde do usuário.

As provas colhidas são suficientes para embasar uma sentença penal condenatória.

Desta forma, não existe, nos autos, qualquer causa que exclua a ilicitude ou a culpabilidade, e ficou provado que o réu, consciente e voluntariamente, portava ou guardava, para consumo pessoal substância entorpecente, sem autorização legal ou regulamentar, estando, portanto, incurso nas penas do artigo 28, da Lei 11.343/06.

Destarte, a condenação do réu é medida de rigor.

Passo a dosar a pena.

Na época dos fatos, o réu era tecnicamente primário.

Assim sendo, nos termos do artigo 59 do Código Penal, fixo a pena do réu em advertência sobre os efeitos das drogas, prevista no inciso I, do artigo 28, da Lei nº. 11.343/2006.

À míngua de outras circunstâncias a serem consideradas, torno a pena definitiva.

Ante o exposto, JULGO PROCEDENTE a ação penal para condenar o réu JOSÉ DOS REIS SILVA à pena de advertência sobre os efeitos das drogas, como incurso no artigo 28, inciso I, da Lei nº. 11.343/2006.
P.I.C.

Americana, 29 de junho de 2022.

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006, CONFORME IMPRESSÃO À MARGEM DIREITA